

1501344-78.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rafael Carmezim Camargo Neves

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... a condenar o acusado pelo crime de roubo narrado na denúncia.

A despeito da hesitação da vítima quando do reconhecimento em Juízo, há uma miríade de outras provas a incriminar o acusado pelos fatos aqui tratados.

Veja-se, primeiramente, que o acusado foi preso em flagrante pela prática do roubo.

Furtou-se à abordagem policial, em ato absolutamente incompatível com o de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

1ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501344-78.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501344-78.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109018/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 24456453 -

DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2109018 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ANDRE DE MOURA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Carmezim Camargo Neves

Vistos.

MARCOS ANDRE DE MOURA SILVA, já qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e art. 157, § 2º-A, I, ambos do Código Penal, porque, no dia 21 de abril de 2022, por volta das 21hrs, na Rua Joaquim Gualberto de Carvalho, 396, Parque Industrial, em Sumaré, agindo com unidade de desígnios e divisão de tarefas com uma pessoa não identificada, subtraiu para si uma motocicleta Honda/CG 160, de placas BPA-8810, um par de tênis, um capacete, uma mochila e uma máquina de cartão pertencentes a Alyson de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

A denúncia foi regularmente recebida (fls. 54/56), e o acusado apresentou resposta à acusação a fls. 94.

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e testemunhas, interrogado o acusado ao final (fls. 109).

Alegações finais das partes a fls. 115/120 e 123/128.

É o relatório.

DECIDO.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

"Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel utilizando para tal o emprego de violência ou a grave ameaça contra a pessoa, ou esta, por qualquer meio, é reduzida à impossibilidade de defesa para a então subtração, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

A consumação do delito ocorre no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, mesmo que passageiro, do agente. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. Tal entendimento, aliás, foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido à sistemática do artigo 543-C de 1.973, conforme se denota do REsp nº 1.499.050-RJ, Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 14/10/2015 - Informativo 572. Tal entendimento, aliás, está sumulado pela Corte:

Súmula n. 582: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.".

No caso em exame, presentes materialidade e autorias delitiva.

A materialidade veio comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 13/16), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/18), e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima, em Juízo, relatou que, no dia dos fatos, trabalhava como motoboy quando foi abordado por dois indivíduos a bordo de uma moto que anunciaram o assalto, apontando uma arma de fogo contra seu rosto. Subtraíram sua moto, tênis, capacete, máquina de cartão e evadiram-se. Em seguida, recorreu à Polícia Militar, informando que seu veículo possuía rastreador. Repassou a localização aos policiais, que prenderam um dos indivíduos, o ora acusado, cerca de meia hora depois. Na Delegacia, reconheceu o acusado como sendo a pessoa que, na oportunidade, era o passageiro da motocicleta e que estava com o rosto descoberto; o condutor do veículo usava uma máscara de palhaço. Indagado, inicialmente apontou o roubador como sendo o de número 1; posteriormente, titubeou e disse que ficou em dúvida entre o 1 e 2. No entanto, disse que não teve dúvida sobre a autoria ao reconhecer o acusado na Delegacia de Polícia

O Policial Militar Felipe Jordan, em Juízo, relatou que, durante patrulhamento de rotina, receberam a informação via COPOM de uma roubo de moto em Sumaré, cujo proprietário passou o rastreamento. Como as divisas eram próximas, as diligências lograram prender o acusado em Campinas, em posse de pertences da vítima e da motocicleta. No ato da abordagem havia três pessoas, duas das quais evadiram-se. O acusado tentou se evadir pelos telhados das casas até que ficou parado em cima do muro. Foi convencido a descer e confessou informalmente a prática do delito, especificando que sua participação consistiu em anunciar o assalto em posse da arma de fogo, que não foi localizada, pois ficou em poder do comparsa.

No mesmo sentido as declarações do Policial Hélder Amancio, em Juízo.

O acusado confessou a prática do delito perante a autoridade policial. Em Juízo, preferiu ficar em silêncio.

Sem embargo de todo o argumentado pela Defesa, há prova suficiente a condenar o acusado pelo crime de roubo narrado na denúncia.

A despeito da hesitação da vítima quando do reconhecimento em Juízo, há uma miríade de outras provas a incriminar o acusado pelos fatos aqui tratados.

Veja-se, primeiramente, que o acusado foi preso em flagrante pela prática do roubo. Furtou-se à abordagem policial, em ato absolutamente incompatível com o de quem se diz inocente, dificultando em muito a ação policial. Quando finalmente abordado, admitiu informalmente a prática do delito, confirmando a versão da vítima prestada

tanto e solo policial como em Juízo de que sua participação consistiu em desembarcar da motocicleta em posse de uma arma de fogo e anunciar o assalto. Posteriormente, voltou a confessar o delito, desta vez à autoridade policial; e fê-lo de forma pormenorizada, com riqueza de detalhes suficiente a excluir qualquer hipótese de que tenha sido o interrogatório fabricado, situação nem mesmo invocada pela Defesa.

O acusado foi, ainda, preso em posse dos bens subtraídos, o que, à luz do curto tempo decorrido entre o roubo até a efetiva abordagem policial, confere ainda mais certeza da autoria.

Nada há nos autos a indicar tenha a vítima ou policiais militares, que nem sequer o conheciam, imbuído-se do propósito conjunto de incriminá-lo, imputando-lhe falsamente a prática de delito de tamanha gravidade. Aliás, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades

As contradições apontadas pela Defesa em alegações finais tangenciam o núcleo dos fatos e, por isso, não ostentam a relevância pretendida. Os relatos são firmes, coerentes e harmônicos entre si. As diferenças de narrativa, ao menos quanto aos detalhes, só reforçam a credibilidade dos depoimentos, pois excluem qualquer hipótese de que os testemunhos tendo sido fabricados ou, como que quer que seja, orquestrados para prejudicar os acusados. Ora, se os policiais militares tiveram participações distintas na ocorrência, é evidente que relatariam fatos sob a perspectiva de suas respectivas atuações, algo que aconteceu inclusive em solo policial

No tocante às majorantes dos delitos comprovadas no encarte processual o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Eram duas pessoas praticando o crime, tendo o acusado de válido de arma de fogo, conclusão corroborada pelos relatos da vítima e pelo próprio acusado em solo policial, que confirmou a utilização de arma de fogo na empreitada criminoso. O reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou feitura de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou incontestada pelas demais provas produzidas no processo. Esse entendimento é amplamente majoritário na jurisprudência, calhando transcrever recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE." (AgRg no REsp 1229890/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

No mais, urge salientar que não há qualquer sinal da existência de excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

Configurado, assim, o delito de roubo (artigo 157 do Código Penal), cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa: Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele não possui maus antecedentes.

Sua personalidade e conduta não foram desabonados nos autos.

Da forma como pleiteada pelo Ministério Público, valoro a majorante do concurso de pessoas nesta fase, nos termos do precedente colacionado em alegações finais, que se aplica aqui.

Sendo assim, fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Segunda etapa: não há agravante ou valores a majorar.

Terceira etapa: Presente, no mais, a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, exaspero a pena em 2/3, tornando definitiva a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias e 18 dias-multa, à míngua de outras causas a valorar.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime inicial de cumprimento: considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a pena aplicada, reputo adequado o regime inicial FECHADO,

conforme artigo 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Inviável o benefício da substituição, tendo-se em vista a quantidade de pena aplicada, e o fato de o crime ter sido cometido com emprego de grave ameaça e violência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar MARCOS ANDRE DE MOURA SILVA, já qualificado nos autos, à pena de reclusão, pelo prazo de 7 (sete) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, bem como a 18 (dezoito) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, e art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Subsistem os requisitos, pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, pelo que denego aos acusados a prerrogativa de recorrer em liberdade, devendo ser recomendado desde logo no estabelecimento prisional onde se encontram.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, pois a progressão de regime deve observar não somente o tempo de custódia (requisito objetivo), ainda não preenchido, mas também o bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), conforme art. 112, da LEP. Além de não preenchido o requisito objetivo ante a quantidade de pena imposta, não há ainda notícia de eventual bom comportamento carcerário dos acusados, de modo a impossibilitar, de imediato, a progressão de regime ou a consideração do período de custódia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Além disso, compete ao juiz da execução decidir sobre a progressão de regime, conforme art. 66, III, b, da LEP; afinal, é ele quem possui as informações completas sobre o comportamento carcerário da pessoa custodiada.

Condeno os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se, se o caso, a gratuidade da Justiça, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sumare, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA